

1500592-13.2021.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2350349/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 22133419 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

6377/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2350349 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500592-13.2021.8.26.0558

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2350349/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 22133419 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

6377/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2350349 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

6377/21/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MAXWELL DA SILVA

Data da Audiência:

19/04/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 19/04/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1500592-13.2021.8.26.0558, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) MAXWELL DA SILVA. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento da Dra. SYLVIA LUIZA DAMAS PRESTES RIBEIRO, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como seu(s) defensor(a/s) nomeado, o Dr. Alessandro Ricardo Priolli. Iniciados os trabalhos, foi ouvida uma testemunha de acusação (Rafael Rodrigues de Souza, policial militar) e, em seguida, interrogado o acusado, por meio audiovisual, em termos que estão em apartado.

Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com cópia anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. MAXWELL DA SILVA, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, combinado com o art. 61, II, "j", do Código Penal, pelo seguinte fato delituoso: "Consta no inquérito policial que, no dia 26 de dezembro de 2021, por volta da 19 horas e 50 minutos, na Rua São Lourenço, nº 25, Bom Pastor, nesta cidade e Comarca de Catanduva, MAXWELL DA SILVA, qualificado a fls. 07, 13/15, trazia consigo drogas, consistentes em 22 porções "cocaína", com peso de 3,55 gramas; e 04 porções de "cocaína", em forma de "crack", pesando 0,16 gramas, a fim de entrega a consumo de terceiros (tráfico de drogas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de fls. 23/25 e auto de apreensão acostado a fls. 21. Segundo apurado, nas circunstâncias descritas, o denunciado trazia consigo as drogas acima mencionadas, cujo destino era a venda a terceiros. Todavia, policiais militares, em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, visualizaram o denunciado, em atitude suspeita, pois retirou seu boné e escondeu algo dentro dele, razão pela qual abordaram-no. Efetuada busca pessoal, localizaram, em seu poder, em suas mãos, 3 (três) porções de cocaína, bem como, no interior do boné que denunciado ainda segurava, apreenderam outras 19 porções de "cocaína e 04 (quatro) porções de "crack". O denunciado, informalmente, confessou que as drogas eram destinadas ao tráfico na cidade de Palmares Paulista, mas ouvido perante a autoridade policial permaneceu em silêncio (fls. 05). A quantidade de porções apreendidas, a forma como estavam acondicionadas, os testemunhos dos policiais que viram o denunciado na posse das drogas e as demais circunstâncias da prisão em flagrante indicam, com segurança, que a droga apreendida era destinada ao tráfico e pertencia a MAXWELL DA SILVA. Saliente-se que o delito foi cometido durante estado de calamidade pública. Diante do exposto denuncio a Vossa Excelência MAXWELL DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal (vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 - de calamidade pública), requerendo que R. e A. esta, seja ele citado, para que se veja processar, até final condenação, observando-se o devido processo legal, intimando-se as pessoas a seguir indicadas, para que venham depor sobre os fatos, em juízo, sob as penas da Lei; e, em tudo mais, cumprindo-se as determinações legais, até final prolação de sentença e decretação do perdimento definitivo do valor apreendido, adquirido com o tráfico, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal c.c o artigo 63 da Lei n.º 11.343/06." O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e permanece recolhido até a presente data, já que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, conforme se vê na decisão de págs. 56/60. O acusado foi citado e notificado (pág. 101) e apresentou a defesa prévia de págs. 106/107. A denúncia de págs. 90/91 foi recebida em 25/02/2022 (págs. 108/109). Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, por último, interrogado o acusado. A testemunha Rafael e o interrogatório do acusado ocorreram nesta audiência. A testemunha Edson foi ouvida na audiência de págs. 129/130. O Ministério Público é pela condenação do acusado, ao passo que a nobre Defesa requer a absolvição, alegando que o acusado é mero usuário de entorpecentes. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de pág. 21 e dos laudos periciais de págs. 23/25 e 75/77, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria, também é certa, incontroversa. Na fase policial (pág. 05), o acusado reservou-se no direito constitucional de permanecer calado. No interrogatório hoje prestado, negou a prática da infração penal, alegando que, embora se encontrasse de posse de todas as drogas descritas na denúncia, comprou-as para consumo próprio, pelo preço total de R\$200,00 (dez reais cada porção); é dependente químico desde os quatorze anos de idade, inclusive tendo passado por duas internações para tratamento; trabalhava fazendo bico de servente de pedreiro e

na cultura de laranja; não conhecia os policiais; veio de Palmares Paulista para Catanduva e aqui adquiriu as drogas para consumo próprio, de pessoa cuja identidade não precisou; havia um automóvel lhe esperando a duas quadras do local em que comprou as drogas, porém foi abordado por policiais quando estava a caminho do mesmo automóvel para retornar a Palmares Paulista. A negativa de autoria, contudo, deve ceder diante das provas produzidas pela acusação. É que o policial Edson Ronaldo Castro Souza, ouvido na audiência de págs. 128/130, confirmou os fatos narrados na denúncia, dizendo que, em ponto de venda de drogas, surpreendeu o acusado com as drogas descritas nos autos, ocasião em que ele admitiu a prática da mercancia ilícita; o acusado já era conhecido dos meios policiais como traficante de drogas. E o policial Rafael Rodrigues de Souza, ouvido nesta data, depôs no mesmo sentido do outro policial. Diante da apreensão realizada e dos relatos dos agentes da lei, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado estava de posse das drogas descritas nos autos para fins de comércio ilícito, tendo em vista que, em ponto de venda de entorpecentes, foi surpreendido de posse das drogas já mencionadas, suficientes para fornecimento a inúmeras pessoas, ocasião em que admitiu aos agentes da lei que ali vendia drogas. A atitude do acusado é típica de quem pratica a mercancia ilícita e as diligências, da forma como se deram, demonstram que as drogas encontradas em poder dele eram destinadas ao comércio ilícito. Cometeu o acusado, assim, o delito que lhe foi imputado na denúncia. O fato de o acusado também ser usuário de substâncias entorpecente (alegação contida no interrogatório judicial), não permite, por si só, eventual desclassificação do delito, pois nada impede que o fornecedor de entorpecentes também faça uso das mesmas substâncias, caso em que a figura do uso é absorvida pela norma contida no artigo de lei por último mencionado. Confira-se: "Traficante viciado. Nada impede que responda como traficante. Nesse caso, aplica-se a norma do art. 12, absorvido o delito do art. 16 desta Lei. Nesse sentido: RT 515:466, 517:368 e 380, 555:380, 585:311 e 595:408; RJTJSP, 101:498 e 114:482; JTACrimSP, 64:38; TJRS, RCrim 1.342, RF , 283:322; TJMT, ACrim 212.180, RF , 282:403; TJRS, ACrim 691069488, RJTJRS , 154:141; TJPR, ACrim 342/88, PJ, 29:241; stf, HC 69.806, 1a. Turma, rel. Min. Celso de Mello, RT 701:401 e RTJ, 151:155. Tanto é que o art. 11 desta Lei reza: 'Ao dependente que, em razão de qualquer infração penal, for imposta pena...' (grifo nosso)" (conforme Damásio E. de Jesus, Lei Antitóxicos Anotada, São Paulo : Saraiva, 4a. ed., 1999, p. 21). Tal jurisprudência, embora se refira à lei antiga, aplica-se, obviamente, à lei atual. Quanto à força probante dos relatos dos agentes da lei colhidos durante a instrução criminal, sabe-se que os depoimentos de policiais, não estando contrariados por outros elementos concretos de prova existentes nos autos, têm a mesma validade dos relatos de toda e qualquer pessoa que se apresente como testemunha. Analisando a questão, a jurisprudência assim já se pronunciou: "Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma credibilidade que se reconhece em qualquer outro cidadão" (JTACrim, 10:138). "Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT, 668:275). As regras de experiência comum permitem a conclusão de que pessoas da comunidade que não integram os quadros policiais dificilmente se prontificam a depor contra traficantes de drogas, pois estes normalmente são pessoas perigosas, criminosas, de personalidade violenta e voltada para a prática de crimes e que causam, portanto, medo e temor às pessoas de bem, as quais, por temerem represálias, não se prontificam a servir como testemunhas aos agentes do Estado. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena: na primeira fase, levando-se em conta os maus

antecedentes criminais do acusado (processo nº 0005098-29.2016.8.26.0996 – pág. 30), fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/6. Na segunda fase, tendo em vista a reincidência específica do acusado (processo nº 0004026-40.2018.8.26.0154 – pág. 30, não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), para 06 anos, 09 meses e 20 dias

de reclusão e 680 dias-multa. Tratando-se de agente de maus antecedentes e reincidente específico, incabível a causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da mesma lei. Torno definitiva a pena, pois, na ausência de outras circunstâncias ou causas de modificação, em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira – interrogatório judicial). O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista tratar-se de agente de maus antecedentes e reincidente específico, será o fechado, compatível e necessário para a grave conduta objeto destes autos. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR o acusado MAXWELL DA SILVA, nos autos qualificado, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, na proporção já mencionada. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, se ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não há sentido para que agora, já com sentença condenatória em primeira instância, seja beneficiado pela liberdade provisória nesta fase, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da custódia cautelar mencionados na decisão de págs. 56/60. Autorizo a destruição das drogas apreendidas, reservando-se, entretanto, material suficiente para eventual contraprova, oficiando-se para tanto (caso a providência ainda não tenha sido adotada nos autos). Decreto a perda, em favor da União, de todo o valor apreendido nos autos. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, bem como a transferência do valor depositado ao FUNAD. Também com o trânsito em julgado, oficie-se à d. autoridade policial requisitando a destruição do restante da droga armazenado como contraprova. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e expeça-se guia de execução provisória. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, o acusado e seu Defensor pediram a palavra pela ordem e manifestaram interesse em recorrer da sentença, apresentando recurso de apelação. Pelo MM Juiz foi deliberado: recebo o recurso de apelação interposto pelo acusado e seu Defensor. Sai o nobre Defensor intimado para apresentação das razões recursais, no prazo legal. Após, ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Com relação ao órgão ministerial, aguarde-se a interposição de recurso ou o trânsito em julgado, certificando-se. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Assistente Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.